

1500436-18.2020.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2075140/2020 - 02º D.P. SUMARE, 10629157 - 02º D.P. SUMARE, 1080/19/328 - 02º D.P. SUMARE, 2075140 - 02º D.P. SUMARE, 1080/19/328 - 02º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAYO LEANDRO SILVA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500436-18.2020.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500436-18.2020.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2075140/2020 - 02º D.P. SUMARE, 10629157 - 02º D.P. SUMARE, 1080/19/328 - 02º D.P. SUMARE, 2075140 - 02º D.P. SUMARE, 1080/19/328 - 02º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAYO LEANDRO SILVA ESTEVAM

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

KAYO LEANDRO SILVA ESTEVAM, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 33/35).

Defesa preliminar (páginas 68/71). Notificação (página 80). Recebimento da denúncia (página 81). Citação pessoal (página 93). Prova oral e interrogatório (páginas 131/132 e 140/142). Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal (páginas 146/151), enquanto a defensora sustentou, em resumo, os seguintes argumentos: a) absolvição; b) fragilidade probatória; c)

tráfico privilegiado; d) recurso em liberdade (páginas 154/178).

É, em síntese, o relatório.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

Ao fim da instrução probatória, mediante a reconstrução histórico-processual dos fatos, resultou incontroverso que, após a companheira do denunciado autorizar o ingresso dos policiais à residência (ela mesma, em suas declarações em juízo, destacou que permitiu que os agentes públicos ali entrassem – páginas 140/141), os variados entorpecentes foram encontrados na moradia do réu, o que foi narrado pelos policiais militares (páginas 131/132) e admitido pelo tio do acusado (página 142).

Então, indisputável que havia significativa quantidade de droga ilícita na casa do réu, cerca de 3,5 kg (laudo de exame químico-toxicológico – páginas 19/22 e 43/45), remanescendo a seguinte questão: possível vincular o acusado, com segurança, aos estupefacientes?

Penso que sim e explico o porquê.

Com efeito, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares Ketlin Aparecida Zuin da Paixão e Renan Lopes de Souza afirmaram, categoricamente, que, por ocasião da diligência, a companheira do denunciado, Duane Lorraine Nandyele de Freitas, confirmou que as drogas pertenciam ao réu, que era "gerente" da comercialização de entorpecentes (páginas 131/132).

Sendo assim, a despeito de qual lugar do imóvel a droga ilícita estava, certo que o acusado tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, 1042 (mil e quarenta e duas) porções de cocaína, 249 (duzentas e quarenta e nove) de cocaína, na forma de crack, e 728 (setecentas e vinte e oito) de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

As drogas foram achadas em sua residência e a sua companheira, no calor dos acontecimentos, afiançou que os entorpecentes pertenciam ao denunciado, conhecido, nos meios policiais, como "gerente" do tráfico de drogas.

É o quanto basta, a nosso sentir, para a condenação, nos moldes estampados na denúncia.

Fixo, agora, a sanção penal.

Em primeira fase, considerando a maior reprovabilidade da conduta, por força da grande quantidade e da variedade dos entorpecentes, exaspero a pena-base em 2/5 (dois quintos). Em segunda fase, inexistentes agravantes ou atenuantes. Em terceira e última fase, inaplicável a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, visto que o denunciado é apontado, nos meios policiais, como "gerente" do tráfico de drogas, donde a habitualidade na traficância.

À luz do artigo 33 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário é o fechado, ante a circunstância judicial desfavorável e a gravidade concreta do delito vertente.

O réu, no exercício do chamado comércio maldito, atuou para a ruína das famílias, incentivou a prática de inúmeros outros crimes e desencaminhou a juventude. Tanto mal causou à sociedade.

Lembra-se, ainda, que o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga (Jurisprudência em Tese nº 6 do STJ ao tratar da Lei de Drogas).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal promovida contra KAYO LEANDRO SILVA ESTEVAM, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 07 (sete) anos de reclusão, regime fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão, para início do cumprimento da pena.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 28 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA